Les libertés fondamentales et leurs limites

Cours · Lycée · 1 h de cours, 1 h de TD

Objectif : Comprendre comment le droit protège les libertés, comment il les limite et qui tranche en cas de conflit.

Une liberté n'est pas absolue : elle s'exerce dans un cadre fixé par la loi, sous le contrôle d'un juge. Le droit cherche constamment à concilier des libertés qui peuvent entrer en conflit, comme la liberté d'expression et le respect de la vie privée.

Les sources des libertés

Le bloc de constitutionnalité regroupe la Constitution de 1958, la Déclaration de 1789, le Préambule de 1946 et la Charte de l'environnement de 2004. S'y ajoute la Convention européenne des droits de l'homme (1950), appliquée par la Cour européenne des droits de l'homme (Strasbourg).

Deux textes à connaître

Article 10 de la Déclaration de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. » Article 11 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »

La laïcité

La loi du 9 décembre 1905 organise la séparation des Églises et de l'État. L'article 1er dispose : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. » L'article 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. » La laïcité garantit à la fois la liberté de croire ou de ne pas croire et la neutralité de l'État.

Limiter une liberté : à quelles conditions ?

Une restriction doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime (ordre public, droits d'autrui…) et rester proportionnée : on ne doit pas aller plus loin que nécessaire. Le juge contrôle cette proportionnalité. Exemples : la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit les abus de la liberté d'expression (diffamation, injure) ; la loi du 3 avril 1955 permet de déclarer l'état d'urgence, qui autorise temporairement des mesures exceptionnelles sous contrôle du juge.

Qui protège les libertés ?

Les juges judiciaires et administratifs, le Conseil constitutionnel (y compris par la QPC), la Cour européenne des droits de l'homme, et le Défenseur des droits, autorité indépendante que chacun peut saisir.

À retenir

- Libertés protégées par le bloc de constitutionnalité et la Convention européenne des droits de l'homme.
- Une restriction doit être légale, justifiée et proportionnée.
- La laïcité garantit la liberté de conscience et la neutralité de l'État.
- Le juge, le Conseil constitutionnel, la CEDH et le Défenseur des droits protègent les libertés.

Vocabulaire

Bloc de constitutionnalité	Ensemble des textes de valeur constitutionnelle.
Proportionnalité	Une mesure ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre son but.
Ordre public	Ensemble des règles de sécurité, de tranquillité et de salubrité publiques.
Laïcité	Séparation des Églises et de l'État, liberté de conscience.
Défenseur des droits	Autorité indépendante qui protège les droits et libertés.

Pour aller plus loin

Déclaration de 1789 et textes de référence : https://www.conseil-constitutionnel.fr/

Cour européenne des droits de l'homme : https://www.echr.coe.int/

Défenseur des droits : https://www.defenseurdesdroits.fr/